

**CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN
Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**



CORPORACIÓN IMPERIUM

REGLAMENTO

PROCESAL DE

ARBITRAJE

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
ASOCIACIÓN CIVIL CORPORACIÓN IMPERIUM

PERÚ

INDEPENDENCIA · TRANSPARENCIA · SEGURIDAD JURÍDICA



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

REGLAMENTO PROCESAL DE ARBITRAJE

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

El presente Reglamento regula exclusivamente el procedimiento de los arbitrajes administrados por el Centro. La estructura, integración y competencias de los órganos institucionales se rigen únicamente por el Reglamento Interno.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Se aplica cuando las partes hayan acordado el arbitraje administrado por el Centro o la aplicación de sus reglas. También puede aplicarse por acuerdo a servicios de apoyo, sin convertir un arbitraje ad hoc en institucional salvo consentimiento expreso.

Artículo 3.- Normas aplicables y prelación

Se aplican las normas imperativas; el convenio arbitral; este Reglamento; las decisiones procesales del tribunal; y supletoriamente el Decreto Legislativo 1071. En contratación pública prevalecen la Ley 32069, sus modificatorias, su Reglamento y las disposiciones obligatorias vigentes.

Artículo 4.- Principios y garantías

Las partes reciben trato igualitario y oportunidad razonable de ser oídas. Se respetan independencia, imparcialidad, contradicción, defensa, motivación, buena fe, flexibilidad, celeridad, razonabilidad, confidencialidad y tutela arbitral efectiva. Las formalidades se interpretan para preservar el derecho de defensa y la finalidad del acto.

Artículo 5.- Sede, lugar y modalidad

Salvo acuerdo distinto, la sede jurídica es Huánuco, Perú. El tribunal puede realizar actuaciones presenciales o virtuales en otro lugar sin modificar la sede. Debe garantizar identidad, participación, registro y accesibilidad razonable.

Artículo 6.- Idioma

El arbitraje se desarrolla en español salvo acuerdo distinto. El tribunal puede requerir traducción total o parcial cuando sea necesaria para la contradicción y decisión.

Artículo 7.- Representación

Las partes pueden actuar personalmente o mediante representantes y asesores de su elección. La representación se acredita por medio idóneo conforme a la ley aplicable. Los defectos subsanables no justifican rechazo sin otorgar plazo razonable.

Artículo 8.- Domicilios y deber de actualización

Las partes señalan domicilio procesal físico o electrónico. Deben comunicar cambios; de no hacerlo, son válidas las comunicaciones dirigidas al último domicilio informado, siempre que exista constancia razonable de envío.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 9.- Notificaciones

La Secretaría General efectúa las notificaciones por el medio acordado o registrado. Se consideran recibidas cuando ingresan a la dirección electrónica designada o son entregadas en el domicilio señalado.

Ante imposibilidad razonable se emplea un medio idóneo que preserve conocimiento y defensa. La publicación por edictos es excepcional y requiere agotar diligencias razonables.

Artículo 10.- Cómputo de plazos

Los plazos se computan en días hábiles salvo indicación expresa. Empiezan el día hábil siguiente a la notificación. Si vencen en día inhábil, se prorrogan al siguiente hábil. El tribunal puede ampliar, abreviar o habilitar plazos con motivación y trato igualitario, salvo plazo imperativo.

Artículo 11.- Presentación de escritos

Los escritos se presentan por la plataforma o correo oficial y deben identificar expediente, parte, petición y anexos. No se exigen copias físicas si existe expediente digital. La firma de abogado solo es obligatoria cuando la ley aplicable lo disponga.

TÍTULO II. INICIO DEL ARBITRAJE

Artículo 12.- Inicio del arbitraje

Salvo acuerdo distinto de las partes o norma imperativa, el arbitraje se inicia, para efectos legales, cuando el demandado recibe la solicitud de arbitraje. Su presentación ante el Centro activa la administración y el registro institucional.

Artículo 13.- Solicitud de arbitraje

La solicitud contiene identificación y contactos de las partes; convenio arbitral; contrato o relación jurídica; exposición breve de controversias; pretensiones preliminares y cuantía; propuesta sobre número y designación de árbitros; información cautelar; y comprobante de la tasa prevista en el Reglamento de Costos.

Artículo 14.- Subsanción y traslado

La Secretaría General verifica los requisitos administrativos. Si existen omisiones subsanables, concede cinco (5) días hábiles, prorrogables por causa justificada. Cumplidos los requisitos, corre traslado al demandado por diez (10) días hábiles. La admisión administrativa no prejuzga la competencia del tribunal ni el fondo de la controversia.

Artículo 15.- Respuesta a la solicitud

El demandado comunica identificación, domicilios, posición preliminar, observaciones al convenio, propuesta sobre tribunal y, cuando corresponda, designación de árbitro. La falta de respuesta no impide continuar ni supone aceptación.

Artículo 16.- Etapas previas

La solicitud no implica por sí sola renuncia a trato directo, conciliación, JPRD u otra etapa previa. Su exigibilidad, cumplimiento o renuncia es decidida por el tribunal. El Centro puede promover acuerdo sin suspender plazos salvo consentimiento de las partes.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Artículo 17.- Evaluación administrativa prima facie

Si se alega inexistencia manifiesta de convenio, el órgano institucional competente conforme al Reglamento Interno decide únicamente si la administración continúa prima facie. La decisión no vincula al tribunal, que resuelve definitivamente su competencia.

Artículo 18.- Acumulación antes del tribunal

Antes de constituirse el tribunal, la acumulación de solicitudes requiere identidad o compatibilidad de convenios, conexión. Decide el órgano institucional competente conforme al Reglamento Interno solo para fines administrativos. Constituido el tribunal, toda acumulación corresponde exclusivamente a este.

TÍTULO III. TRIBUNAL ARBITRAL

Artículo 19.- Número de árbitros

El tribunal se integra por uno o tres árbitros según el convenio. A falta de acuerdo, será árbitro único, salvo que la complejidad, cuantía o norma imperativa justifique tres. No se admite número par.

Artículo 20.- Requisitos, independencia y disponibilidad

Todo árbitro debe cumplir requisitos pactados y legales, ser independiente e imparcial, disponer de tiempo y aceptar por escrito. En contratación pública cumple además especialidad, inscripción e impedimentos vigentes.

Artículo 21.- Deber de revelación

Desde su propuesta y durante todo el arbitraje, el árbitro debe revelar sin demora cualquier relación, interés o circunstancia que pueda generar dudas justificadas sobre su independencia, imparcialidad o disponibilidad. El deber de revelación es permanente y la revelación no implica, por sí sola, la existencia de un conflicto.

Artículo 22.- Designación por las partes

La parte comunica su designación dentro del plazo aplicable. La designación puede recaer dentro o fuera del registro institucional, salvo exigencia del Reglamento Interno, de la contratación pública o de una norma imperativa. La Secretaría General notifica al designado para su aceptación y revelación. La confirmación o designación residual corresponde al órgano competente conforme al Reglamento Interno.

Artículo 23.- Árbitro único

Las partes podrán acordar la designación del árbitro único dentro de cinco (5) días hábiles. A falta de acuerdo, la designación se efectúa por el órgano competente y conforme al mecanismo previsto en el Reglamento Interno y la normativa aplicable.

Artículo 24.- Tribunal colegiado

En caso de tribunal cada parte designa un árbitro y ambos árbitros designan al presidente dentro de diez días hábiles desde la última aceptación. Ante omisión o desacuerdo, la designación residual se efectúa conforme al Reglamento Interno.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tel: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Artículo 25.- Pluralidad de partes

Cuando exista pluralidad de partes, quienes integren una misma posición designan conjuntamente al árbitro que les corresponda. A falta de acuerdo, el órgano competente conforme al Reglamento Interno podrá designar a los integrantes del tribunal que sean necesarios para preservar la igualdad de las partes y la imparcialidad del procedimiento.

Artículo 26.- Recusación

Puede recusarse desde que se conoce la causal y hasta antes de notificarse el laudo. La parte que participó en la designación solo puede invocar hechos conocidos después. La solicitud se presenta dentro de diez días hábiles del conocimiento, identifica causal y prueba, y no se rechaza por haberse presentado antes de la constitución.

Artículo 27.- Trámite de recusación

La Secretaría traslada la recusación al árbitro, a la contraparte y a los demás árbitros por cinco días hábiles. Si no hay renuncia ni acuerdo, resuelve motivadamente el órgano competente conforme al Reglamento Interno, sin participación de integrantes con conflicto. La recusación no suspende por sí sola, salvo decisión del tribunal o del órgano competente cuando sea necesaria para evitar perjuicio.

Artículo 28.- Renuncia, remoción y sustitución

La renuncia no implica aceptación de la causal. La remoción requiere impedimento de hecho o derecho, incumplimiento grave o demora injustificada, previa audiencia. El sustituto se designa por el mecanismo original. El tribunal reconstituido decide, luego de oír a las partes, qué actuaciones deben repetirse.

Artículo 29.- Constitución del tribunal

El tribunal queda constituido con la aceptación del árbitro único o del último integrante del colegiado y la comunicación de sus declaraciones. Desde entonces dirige exclusivamente el procedimiento.

TÍTULO IV. ACTUACIONES ARBITRALES

Artículo 30.- Audiencia de organización

Constituido el tribunal, mediante audiencia, acta de instalación u orden procesal, se establecen los plazos, escritos, actuación de pruebas, audiencias, confidencialidad y uso de herramientas digitales. Las partes tendrán oportunidad razonable para formular observaciones. La inasistencia no impide continuar cuando la parte haya sido válidamente notificada.

Artículo 31.- Facultades del tribunal

El tribunal conduce el arbitraje con flexibilidad, resuelve incidentes, determina admisibilidad y valor de la prueba, adopta medidas para eficiencia y protege igualdad y defensa. No puede delegar su función decisoria al Centro o al secretario arbitral.

Artículo 32.- Competencia del tribunal

El tribunal decide su competencia, incluida existencia, validez, eficacia, alcance y separabilidad del convenio. La objeción se formula como máximo con la contestación, salvo justificación; el



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

exceso de competencia se objeta tan pronto sea conocido. La decisión puede adoptarse previamente o en el laudo.

Artículo 33.- Demanda

El demandante presenta demanda dentro del plazo fijado, con partes, hechos, fundamentos, pretensiones, cuantía y pruebas. Si no la presenta, el tribunal puede concluir esas pretensiones después de oír a las partes, sin impedir que una pretensión autónoma del demandado continúe.

Artículo 34.- Contestación y reconvencción

El demandado contesta dentro de igual plazo, pronuncia sobre hechos y pretensiones y ofrece prueba. Puede reconvenir si está comprendida en el convenio. La reconvencción se traslada al demandante por plazo equivalente.

Artículo 35.- Modificación de pretensiones

Puede modificarse demanda, contestación o reconvencción antes del cierre de actuaciones. El tribunal puede rechazarla motivadamente por demora injustificada, perjuicio, falta de competencia o afectación de defensa, otorgando siempre contradicción.

Artículo 36.- Excepciones y defensas

Las excepciones y defensas se formulan, en principio, con la contestación o respuesta pertinente. Se trasladan a la contraparte. El tribunal decide de manera previa o en el laudo según eficiencia y debido proceso. La resolución no excluye las causales legales de anulación.

Artículo 37.- Renuencia y/o rebeldía e inactividad

La falta de contestación, comparecencia o prueba no supone aceptación. El tribunal continúa y decide con la prueba disponible, verificando notificación válida y oportunidad efectiva de defensa.

Artículo 38.- Prueba

Cada parte prueba sus alegaciones. El tribunal determina admisibilidad, pertinencia, utilidad y valoración; puede requerir documentos o disponer prueba de oficio, dando contradicción. Toda exclusión relevante debe ser motivada.

Artículo 39.- Producción de documentos

El tribunal puede ordenar exhibición específica, pertinente y proporcional, protegiendo secreto profesional, datos personales, seguridad y confidencialidad. Puede extraer inferencias razonables del incumplimiento injustificado.

Artículo 40.- Peritos

El tribunal puede nombrar peritos previa consulta sobre objeto, honorarios y conflictos. Las partes acceden al informe, documentos utilizados y oportunidad de observar, presentar perito de parte e interrogar. El costo se provisiona conforme al Reglamento de Costos.

Artículo 41.- Testigos y declaraciones

Las declaraciones pueden ser escritas u orales. La parte identifica al testigo y materia. El tribunal garantiza interrogatorio y contradicción, puede limitar preguntas repetitivas o improcedentes y valora la incomparecencia.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tel: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 42.- Audiencias

Las audiencias se notifican con anticipación razonable, son privadas y pueden ser presenciales o virtuales. Se registra acta o grabación. La inasistencia no impide continuar si hubo notificación válida. Toda decisión que active un plazo debe constar en acta o resolución y notificarse íntegramente.

Artículo 43.- Igualdad y accesibilidad

El tribunal adopta ajustes razonables por discapacidad, idioma, limitaciones de acceso tecnológico u otras circunstancias justificadas, sin generar ventaja indebida. Las decisiones de organización deben garantizar igualdad de trato y oportunidad razonable para ejercer el derecho de defensa.

Artículo 44.- Confidencialidad

Las actuaciones son confidenciales para participantes y personal. Se exceptúan consentimiento, defensa o ejercicio de derechos, anulación, ejecución, mandato de autoridad, deberes de control y transparencia, y registros obligatorios en contratación pública.

Artículo 45.- Medidas de protección

El tribunal puede dictar órdenes de confidencialidad, anonimización, acceso restringido, custodia, ciberseguridad y protección de secretos. Antes de sancionar un incumplimiento concede audiencia y aplica medida proporcional dentro de sus facultades.

Artículo 46.- Cierre de actuaciones

Cuando considere suficiente la actuación, el tribunal comunica el cierre. Puede reabrir motivadamente antes del laudo, dando oportunidad de pronunciamiento.

Artículo 47.- Conciliación y transacción

El tribunal puede promover acuerdo sin coacción ni prejuizamiento. Si las partes transigen, concluye el arbitraje o, a pedido conjunto y si es lícito, incorpora el acuerdo en un laudo por acuerdo.

Artículo 48.- Desistimiento y conclusión

El tribunal dispone la conclusión cuando el demandante desiste, salvo oposición justificada del demandado; cuando las partes lo acuerdan; o cuando la continuación resulte innecesaria o imposible. Antes de concluir, se determinan y pagan los costos que correspondan conforme al Reglamento de Costos.

Artículo 49.- Suspensión

El tribunal puede suspender por acuerdo, causa justificada, falta de pago o norma imperativa, fijando duración y efectos. Antes de constituirse, la Secretaría puede suspender solo por acuerdo o incumplimiento administrativo previsto.

TÍTULO V. MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 50.- Medidas cautelares judiciales

Solicitar tutela cautelar judicial antes o durante el arbitraje no implica renuncia ni requiere autorización arbitral. Se aplican el Decreto Legislativo 1071 y, en contratación pública, las restricciones, contracautelas y sectores excluidos vigentes.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 51.- Medidas cautelares arbitrales

Constituido, el tribunal puede ordenar medidas necesarias, idóneas y proporcionales para preservar statu quo, evitar daño, asegurar bienes o prueba y eficacia del laudo. Considera apariencia del derecho, peligro y proporcionalidad, y puede exigir garantía.

Artículo 52.- Trámite cautelar

Se concede contradicción salvo que la eficacia requiera decisión inicial sin audiencia. En tal caso se notifica inmediatamente después de ejecutada y se otorga oportunidad pronta de reconsideración. Toda medida es motivada y temporal.

Artículo 53.- Modificación y ejecución cautelar

El tribunal puede modificar, suspender o dejar sin efecto sus medidas y, dentro de los límites legales, las medidas judiciales vinculadas al arbitraje. No desconoce resoluciones judiciales firmes fuera de su competencia. La ejecución forzada corresponde a la autoridad competente.

Artículo 54.- Árbitro de emergencia

Si el Reglamento de Costos y la normativa aplicable habilitan el servicio, antes del tribunal una parte puede solicitar árbitro de emergencia. Su designación, recusación y plazos se rigen por anexo publicado. En contratación pública solo procede cuando sea legalmente admisible.

TÍTULO VI. DECISIONES, LAUDO Y COSTOS

Artículo 55.- Resoluciones y motivación

Las decisiones que afecten derechos, competencia, prueba relevante, cautelares, terminación o costos deben ser motivadas. Las órdenes de mero trámite pueden ser sucintas. El tribunal no puede resolver sobre material no sometido a contradicción

Artículo 56.- Reconsideración de decisiones de trámite

Las partes podrán solicitar al tribunal arbitral la reconsideración de sus decisiones de mero trámite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación. La solicitud no suspende el procedimiento ni el cumplimiento de la decisión, salvo disposición expresa y motivada del tribunal. El tribunal podrá rechazar de plano las solicitudes manifiestamente improcedentes, reiterativas o dilatorias.

No procede reconsideración contra el laudo, las decisiones que resuelvan definitivamente una cuestión sometida al tribunal ni las decisiones institucionales del Centro.

Artículo 57.- Laudo

El laudo es escrito, motivado salvo acuerdo lícito distinto, fechado, firmado. Resuelve todas las pretensiones dentro de la competencia, distribuye costos y cumple requisitos imperativos. En tribunal colegiado rige mayoría y se deja constancia de votos discrepantes o falta de firma.

Artículo 58.- Plazo para laudar

El plazo es el acordado o fijado en la conferencia de organización, audiencia y/o acta de instalación conforme a ley. Puede prorrogarse motivadamente antes de vencer cuando sea permitido, informando a las partes. En contratación pública rigen los plazos imperativos.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 59.- Notificación y efectos del laudo

La Secretaría notifica el laudo íntegro por medio verificable. Es definitivo, obligatorio e inapelable, sin perjuicio de rectificación, interpretación, integración, exclusión y recurso judicial de anulación en los casos legales.

Artículo 60.- Actuaciones posteriores

Dentro de los plazos del Decreto Legislativo 1071 o norma especial, las partes pueden solicitar rectificación, interpretación, integración o exclusión. El tribunal da traslado cuando corresponda y resuelve motivadamente.

Artículo 61.- Anulación y ejecución

La anulación de laudo y ejecución se rigen exclusivamente por la ley. Este Reglamento no crea causales, barreras, garantías ni renunciaciones adicionales. La suspensión de ejecución requiere cumplir las condiciones legales o el pacto válido aplicable.

Artículo 62.- Costos del arbitraje

Los costos se determinan conforme al Reglamento de Costos vigente al inicio, salvo norma imperativa. La liquidación y sus observaciones se tramitan ante los órganos previstos exclusivamente en el Reglamento Interno. El tribunal solo asigna la carga final en el laudo considerando resultado, conducta, complejidad y razonabilidad.

Artículo 63.- Falta de pago

Ante la falta de pago se aplican el procedimiento, los plazos y las consecuencias previstos en el Reglamento de Costos. La parte cumplida podrá efectuar el pago sustitutorio. Si persiste el incumplimiento, el Área de Administración lo comunica al tribunal, que podrá suspender el arbitraje y, vencido el plazo correspondiente, concluir las actuaciones o disponer el archivo de las pretensiones no cubiertas, previa notificación a las partes. Las pretensiones separables debidamente pagadas podrán continuar.

Artículo 64.- Archivo y conservación

Concluido el arbitraje, el Centro conserva el expediente por el plazo legal y su política publicada, garantizando integridad, acceso de las partes y protección de datos. La eliminación requiere vencimiento, aviso razonable cuando corresponda y exclusión de documentos sujetos a deber de conservación.

TÍTULO VII. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DISPOSICIONES FINALES

Artículo 65.- Contratación pública

En arbitrajes derivados de contratación pública se aplican de forma directa la Ley 32069, sus modificatorias, su Reglamento, Código de Ética, REGAJU, PLADICOP y disposiciones obligatorias vigentes. Toda incompatibilidad se resuelve a favor de la norma imperativa sin invalidar el resto del Reglamento.

Artículo 66.- Registro, transparencia y colaboración

El Centro, tribunal, árbitros y partes cumplen registros, publicaciones y remisiones obligatorias. La confidencialidad se armoniza con transparencia y control. La colaboración con el OECE se realiza dentro de su competencia, preservando información no exigible y datos personales.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Artículo 67.- Neutralidad regulatoria

Las reglas de contratación pública se formulan de manera neutral y dinámica. No otorgan ventajas a entidad, contratista, consorcio o institución; no alteran carga de prueba ni amplían materias arbitrables; y no reproducen requisitos susceptibles de modificación.

Artículo 68.- Aplicación temporal

Este Reglamento se aplica a los arbitrajes iniciados desde su entrada en vigencia. Los arbitrajes en curso conservan las reglas vigentes al momento de su inicio, salvo acuerdo de las partes aceptado por el tribunal y compatible con las normas imperativas. Las normas legales de aplicación inmediata prevalecen.

Artículo 69.- Interpretación y vacíos

El tribunal interpreta las reglas procesales en el caso concreto. Los órganos del Centro no pueden emitir interpretaciones que vinculen su decisión. Los vacíos se integran con principios arbitrales, Decreto Legislativo 1071 y, cuando corresponda, normativa de contratación pública.

Artículo 70.- Cláusula arbitral

“Toda controversia, discrepancia o reclamación derivada de este contrato o relacionada con él, incluida su celebración, interpretación, ejecución, incumplimiento, resolución, inexistencia, invalidez o ineficacia, será resuelta mediante arbitraje institucional de derecho, organizado y administrado por el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional CORPORACIÓN IMPERIUM, conforme a su Reglamento Procesal y Reglamento de Costos vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje.

El laudo será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes desde su notificación, sin perjuicio del recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N.º 1071.

Cuando resulte aplicable una Junta de Prevención y Resolución de Disputas —JPRD—, esta será organizada y administrada por el Centro de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas de CORPORACIÓN IMPERIUM, conforme a la ley, al contrato y a sus reglamentos correspondientes. Las controversias no comprendidas dentro de la competencia de la JPRD, así como aquellas que deban ser sometidas posteriormente a arbitraje, serán resueltas conforme al convenio arbitral precedente.

En los contratos sujetos a la normativa de contratación pública serán aplicables, con carácter prevalente, la Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento y las demás normas imperativas correspondientes.”



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

